

«Утверждено»
Постановлением Правления
Национального банка Таджикистана
от 14 декабря 2016 года, за №175

Изменения и дополнения
“Утверждено”
Постановлением Правления
Национального банка Таджикистана
от 27 сентября 2019 г., за №120

Инструкция №220 «О краткосрочных операциях рефинансирования»

Инструкция «О краткосрочных операциях рефинансирования» (далее - Инструкция) составлена в соответствии со статьей 21 Закона Республики Таджикистан «О Национальном банке Таджикистана» в целях обеспечения эффективности применения инструментов денежно-кредитной политики и регулирования ликвидности банковской системы.

Глава 1. Общие положения

1. Национальный банк Таджикистана проводит краткосрочные операции рефинансирования путём выдачи следующих кредитных средств:

- дневные кредиты «интрадэй»;
- кредиты «овернайт»;
- кредиты через кредитный аукцион.

2. Краткосрочные операции рефинансирования осуществляются в национальной валюте, под достаточное залоговое обеспечение в соответствии с настоящей Инструкцией, другими нормативно-правовыми актами Национального банка Таджикистана на основании Генерального кредитного соглашения, заключаемого по кредитам «интрадэй», по кредитам «овернайт», и по кредитам, предоставляемым через кредитный аукцион.

3. Краткосрочные операции рефинансирования осуществляются посредством Автоматизированной торговой системы (далее - АТС) в режиме реального времени (on-line).

4. В Инструкции использованы следующие основные понятия:

- **авторизация** – процедура, выполняемая уполномоченным лицом Национального банка Таджикистана для подтверждения и дальнейшего исполнения заявки на получение кредита по операциям рефинансирования;

- **депозитарий** - уполномоченное структурное подразделение Национального банка Таджикистана, которое обеспечивает хранение, учет и запись имущественно правовых движений ценных бумаг;

- **автоматизированная торговая система (АТС)** - система, посредством которой, в режиме реального времени (on-line), проводятся краткосрочные операции рефинансирования;

- **операционный день** - период времени в течение которого допускается подача заявок и заключение операций по краткосрочным операциям рефинансирования в АТС (Постановление Правления НБТ от 27.09.2019, №120);

- **заявка** - электронная форма в АТС, подтверждающая намерение кредитной организации заключить краткосрочную операцию рефинансирования;

- **генеральное кредитное соглашение** - заключаемое между Национальным банком Таджикистан и кредитной организацией Генеральное кредитное соглашение, определяющее общие условия и порядок предоставления Национальным банком Таджикистана кредитных ресурсов кредитным организациям по краткосрочным операциям рефинансирования и порядок регулирования возникающих при этом правоотношений;

- **предмет залога** - активы кредитных организаций, за счет которых Национальный банк Таджикистана имеет право удовлетворить свои требования по краткосрочным операциям рефинансирования в полном объеме, включая сумму кредита, процентов за весь период пользования им, пеня и штрафа, с учетом поправочного коэффициента (Постановление Правления НБТ от 27.09.2019, №120);

- **кредитные ресурсы** - денежные средства в национальной валюте, предоставляемые Национальным банком Таджикистана кредитным организациям на условиях обеспеченности, срочности, платности, и возвратности;

- **краткосрочные операции рефинансирования** - операции по предоставлению кредитным организациям краткосрочных кредитов;

- **кредитный аукцион** - рассмотрение на конкурсной основе Национальным банком Таджикистана заявок кредитных организаций на получение краткосрочного кредита;

- **количественный аукцион** - аукцион, на котором Национальный банк Таджикистана заранее устанавливает процентную ставку, по которой кредитные организации могут получить кредит Национального банка Таджикистана;

- **процентный аукцион** - аукцион, во время объявления которого кредитные организации в своих заявках к Национальному банку Таджикистана указывают процентную ставку, по которой они соглашаются получить кредитные ресурсы Национального банка Таджикистана;

- **кредит «интрадэй»** - кредит, предоставляемый кредитной организации в течение операционного дня с условием его погашения в конце рабочего дня под залоговое обеспечение;

- **кредит «овернайт»** - кредит, предоставляемый кредитной организации в течение операционного дня с условием его погашения не позднее следующего рабочего дня, по фиксированной процентной ставке, под залоговое обеспечение;

- **уполномоченное лицо** - сотрудник Национального банка Таджикистана, который уполномочен авторизировать заявки по краткосрочным операциям рефинансирования;

- **поправочный коэффициент** - числовой множитель, используемый при расчёте достаточного уровня залога с целью снижения рисков Национального банка Таджикистана и равен 1.2;

- **срок возврата кредита** - промежуток времени, выраженный в календарных днях и рассчитываемый начиная со дня предоставления кредитных ресурсов со стороны Национального банка Таджикистана и заканчивая днём их возврата, включительно;

- **предельная (максимальная) ставка** - ставка, на которой заканчиваются удовлетворение заявок кредитных организаций;

- **минимальная процентная ставка кредитного аукциона** - ставка, которая должна быть не менее ставки рефинансирования Национального банка Таджикистана.

- **кредитная организация** – банки и микро-депозитные организации (Постановление Правления НБТ от 27.09.2019, №120);

- **ценные бумаги международных финансовых организаций** - передаваемые ценные бумаги международных финансовых организаций, оценка кредитных рейтингов которых установлена S&P и Fitch AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A- и рейтинговым агентством Moody's Aaa, Aa2, Aa3, A1, A2, A3, и зарегистрированные уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Республики Таджикистан (Постановление Правления НБТ от 27.09.2019, №120);

- **счёт “Депозит”** - объединённая общим признаком совокупность записей в регистрах депозитария, предназначенная для учёта ценных бумаг.

5. Другие понятия, применяемые в Инструкции, применяются в значениях, определенных законодательством Республики Таджикистан и нормативно-правовыми актами Национального банка Таджикистана.

Глава 2. Условия и порядок предоставления краткосрочных кредитов

6. Для получения краткосрочных кредитов от Национального банка Таджикистана, кредитная организация должна отвечать следующим требованиям:

- иметь корреспондентский счёт в национальной валюте в Национальном банке Таджикистана;

- не находиться в режиме управления временного руководства;

- финансовое состояние не должно быть неплатёжеспособным (insolvent) (Постановление Правления НБТ от 27.09.2019, №120);

- иметь в наличии, подписанное с Национальным банком Таджикистана, Генеральное кредитное соглашение в отдельности по каждой краткосрочной операции рефинансирования;

- иметь в наличии залоговое обеспечение для краткосрочного кредита, отвечающее требованиям Инструкции;

- быть подключенным и выполнять требования, необходимые для работы в АТС;

- не иметь просроченных денежных обязательств перед Национальным банком Таджикистана по полученным кредитам и процентам по ним.

7. Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Таджикистана (Рабочая группа по денежно-кредитной политике Национального банка Таджикистана) на регулярной основе определяет параметры и условия проведения краткосрочных операций рефинансирования, включая объёмы, сроки предоставляемых кредитов, минимальную процентную ставку, фиксированную процентную ставку и др.

8. Несоответствие кредитной организации требованиям пункта 6 Инструкции является основанием для отказа заявки кредитной организации на получение краткосрочного кредита.

9. Для получения краткосрочного кредита, проведения краткосрочных операций рефинансирования посредством АТС кредитная организация должна:

- подать заявку;
- для обеспечения кредита предоставить достаточный залог государственных ценных бумаг, ценные бумаги международных финансовых организаций, ценных бумаг Национального банка Таджикистана, необходимую сумму в иностранной валюте, либо депозита в национальной валюте в Национальном банке Таджикистана (Постановление Правления НБТ от 27.09.2019, №120).

10. Заявка кредитной организации подлежит авторизации со стороны уполномоченного лица Национального банка Таджикистана. В случае отказа в предоставлении краткосрочного кредита, уполномоченное лицо Национального банка Таджикистана не авторизирует (отклоняет) заявку кредитной организации.

11. Кредитная организация должна предоставить Национальному банку Таджикистана право на беспспорное списание со всех корреспондентских счетов кредитной организации денежных средств в объёме его требований без распоряжения, согласно заключенного Генерального кредитного соглашения.

Глава 3. Обеспечение и порядок погашения краткосрочных кредитов

12. Краткосрочные кредиты предоставляются кредитным организациям только при наличии соответствующего залога. В качестве залога могут выступать:

- ценные бумаги, выпущенные Правительством Республики Таджикистан (далее - государственные ценные бумаги);
- ценные бумаги, выпущенные Национальным банком Таджикистана (далее - ценные бумаги Национального банка Таджикистана);
- ценные бумаги международных финансовых организаций (Постановление Правления НБТ от 27.09.2019, №120);
- иностранная валюта, на корреспондентских счетах в Национальном банке Таджикистана (далее - иностранная валюта);
- депозиты кредитной организации в Национальном банке Таджикистана в национальной валюте (далее - депозиты).

13. Государственные ценные бумаги, ценные бумаги Национального банка Таджикистана, иностранная валюта и депозиты, которые принимаются в залоговое обеспечение по краткосрочным кредитам, должны находиться в собственности кредитной организации и не быть обремененными любыми другими обязательствами.

14. Краткосрочные кредиты предоставляются при условии блокирования государственных ценных бумаг, ценных бумаг Национального банка Таджикистана и ценные бумаги международных финансовых организаций в депозитарии Национального банка Таджикистана (Постановление Правления НБТ от 27.09.2019, №120).

15. Национальный банк Таджикистана может предоставить краткосрочные кредиты под залог иностранной валюты, при условии блокирования её на текущих валютных корреспондентских счетах кредитной организации в Национальном банке Таджикистана без уплаты процентов по ним.

16. Стоимость иностранной валюты, принятой в залог определяется в сомони по официальному курсу Национального банка Таджикистана в эквиваленте сомони к единице иностранной валюты на день подачи заявки.

17. В случае недостаточности суммы иностранной валюты принятой в залог, вследствие изменения обменного курса, заемщик обязан пополнить уровень залогового обеспечения до необходимой величины.

18. Национальный банк Таджикистана может предоставить краткосрочный кредит под залог депозита в национальной валюты при условии блокирования его в Национальном банке Таджикистана (Постановление Правления НБТ от 27.09.2019, №120).

19. Срок предоставления краткосрочных кредитов не должен превышать период действия заблокированного залогового обеспечения.

20. Недостаточный залог является основанием для отказа в предоставлении краткосрочного кредита.

21. Кредитная организация в целях своевременного погашения кредитных обязательств в день погашения задолженности по краткосрочным операциям рефинансирования (кредита, процентов, пени, штрафа) обеспечивает достаточный объём денежных средств в национальной валюте на своем корреспондентском счёте в Национальном банке Таджикистана (Постановление Правления НБТ от 27.09.2019, №120).

22. В случае своевременного и полного исполнения кредитной организацией своих обязательств по краткосрочному кредиту, осуществляется высвобождение и перевод государственных ценных бумаг, ценных бумаг Национального банка Таджикистана, ценные бумаги международных финансовых организаций, иностранной валюты, депозита на счета кредитной организации (Постановление Правления НБТ от 27.09.2019, №120).

23. В случае если кредитная организация в день погашения кредита по краткосрочному кредиту, самостоятельно не осуществила погашение основной суммы кредита и процентов по нему, производится погашение кредита путем

списания средств с корреспондентского счёта кредитной организации основной суммы кредита и процентов по нему.

24. Кредит по краткосрочным операциям рефинансирования считается просроченным в случае, если кредитная организация не имеет достаточного объёма денежных средств на своём корреспондентском счёте в Национальном банке Таджикистана, чтобы в полном объёме произвести операцию по погашению основной суммы кредита и процентов по нему в установленный срок.

25. Национальный банк Таджикистана, в случае просроченного кредита погашает кредит, начисленные по нему проценты, пеня, штрафа, за счёт предмета залога путём перевода государственных ценных бумаг, ценных бумаг Национального банка Таджикистана, ценные бумаги международных финансовых организаций, иностранной валюты, депозита на счета Национального банка Таджикистана (Постановление Правления НБТ от 27.09.2019, №120).

Глава 4. Кредит «интрадэй»

26. Кредит «интрадэй» предоставляется кредитным организациям в целях своевременного и бесперебойного проведения платежей в платёжной системе Республики Таджикистан.

27. Кредит «интрадэй» представляется на условиях, которые определяются Инструкцией и Генеральным кредитным соглашением по кредиту «интрадэй» (Приложение №1).

28. Выдача кредита «интрадэй» осуществляется в национальной валюте, на беспроцентной основе под залог, в соответствии с главой 3 Инструкции.

29. Кредитная организация признает свои обязательства перед Национальным банком Таджикистана на основании поданной заявки на получение кредита «интрадэй» в АТС.

30. Выдача кредита «интрадэй» осуществляется путём зачисления суммы предоставляемого Национальным банком Таджикистана кредита «интрадэй» на корреспондентский счёт кредитной организации в Национальном банке Таджикистана.

31. Погашение суммы кредита «интрадэй» должно производиться в день его выдачи (Постановление Правления НБТ от 27.09.2019, №120).

32. Кредит «интрадэй» считается непогашенным в случае неисполнения кредитной организацией своих обязательств по его возврату в установленный срок.

33. Непогашенный в срок кредит «интрадэй», автоматически переоформляется в кредит «овернайт», с процентной ставкой, которая устанавливается за пользование кредитом «овернайт» на дату переоформления до следующего дня. При этом обязательства кредитной организации по погашению кредита «интрадэй» прекращаются, залог кредита «интрадэй» становится залогом пролонгированного кредита «интрадэй, переоформленного в кредит «овернайт».

34. Возникающие правоотношения между Национальным банком Таджикистана и кредитной организацией после переоформления непогашенного

кредита «интрадэй» в кредит «овернайт» в дальнейшем регулируются на основании главы 5 и другими установленными требованиями Инструкции.

Глава 5. Кредит «овернайт»

35. Кредит «овернайт» предоставляется в целях поддержания краткосрочной (мгновенной) ликвидности кредитной организации, в национальной валюте со сроком погашения на следующий рабочий день после дня его выдачи, по фиксированной процентной ставке, в пределах суммы залога в соответствии с главой 3 Инструкции.

36. Кредит «овернайт» предоставляется на условиях, которые определяются данной Инструкцией и Генеральным кредитным соглашением по кредиту «овернайт» (Приложение №2).

37. Для получения кредита «овернайт» кредитная организация должна подать в Национальный банк Таджикистана заявку посредством АТС в течение операционного дня (Постановление Правления НБТ от 27.09.2019, №120).

38. Кредитная организация признает свои обязательства перед Национальным банком Таджикистана по кредиту «овернайт» на основании своей заявки на получение кредита «овернайт», представленной в Национальный банк Таджикистана в АТС.

39. Погашение основной суммы кредита «овернайт» и начисленных по нему процентов производиться на следующий рабочий день после выдачи кредита «овернайт», в срок до конца операционного дня (Постановление Правления НБТ от 27.09.2019, №120).

40. Кредит «овернайт» и начисленные проценты по нему должны быть погашены в полном объеме, частичное погашение не допускается.

41. В случае если кредит «овернайт» просрочен, отсрочка платежа не производится и взимается единовременный штраф в соответствии с Генеральным кредитным соглашением «овернайт».

42. Последующие действия по погашению кредита «овернайт» производятся в соответствии с пунктами 23-25 Инструкции.

Глава 6. Кредитные аукционы

43. В целях финансовой поддержки банковской системы, кредитные ресурсы Национального банка Таджикистана реализуются кредитным организациям через кредитные аукционы Национального банка Таджикистана.

44. Национальный банк Таджикистана осуществляет следующие виды кредитных аукционов:

- количественные;
- процентные.

45. Кредитные ресурсы предлагаются на продажу Национальным банком Таджикистана сроком на 7, 14 и 28 дней, а долговые обязательства кредитных организаций со сроком 7 и 14 дней могут быть продлены один раз соответственно

сроку пролонгируемого текущего долга. В случае пролонгации долговых обязательств кредитной организации, в качестве обеспечения могут приниматься активы, принятые в качестве залога текущего долга. Кредитные ресурсы предоставляются на условиях, которые определяются данной Инструкцией и Генеральным кредитным соглашением по кредитному аукциону (Приложение №3) (Постановление Правления НБТ от 27.09.2019, №120).

46. Национальный банк Таджикистана, публикует на своем сайте таблицу и условия проведения кредитного аукциона, включая:

- дату аукциона;
- вид аукциона;
- срок возврата кредитных ресурсов по данному аукциону;
- объем кредитных ресурсов, выставленных на аукцион;
- стартовую (минимальную) процентную ставку аукциона или фиксированную процентную ставку;
- требования к залоговому обеспечению;
- остальные сведения об аукционе (в случае наличия таковых)

(Постановление Правления НБТ от 27.09.2019, №120).

47. Несоответствие кредитной организации требованиям пункта 6 Инструкции, является основанием к недопущению кредитной организации на участие в кредитном аукционе.

48. Заявки на участие в кредитном аукционе Национального банка Таджикистана подаются кредитными организациями в Национальный банк Таджикистана посредством АТС до 10:00 часов дня проведения кредитного аукциона. После наступления времени окончания приёма заявок кредитные организации не могут подавать или изменять заявки.

49. Кредитная организация может подать на аукцион только одну заявку.

50. Заявка на участие в кредитном аукционе должна содержать перечень активов предлагаемых кредитной организацией в залог в соответствии с главой 3 Инструкции.

51. К кредитному аукциону допускаются заявки кредитных организаций с процентной ставкой выше минимальной, либо по фиксированной процентной ставке, объявленной Национальным банком Таджикистана.

52. Заявки, заполненные или оформленные неправильно, а также переданные с нарушением времени приёма заявок, признаются недействительными и к кредитному аукциону не допускаются.

53. Национальный банк Таджикистана обеспечивает конфиденциальность сведений, указанных в заявке кредитной организации.

54. Национальный банк Таджикистана объявляет календарь проведения кредитных аукционов на следующий месяц с размещением этой информации на сайте Национального банка Таджикистана (Постановление Правления НБТ от 27.09.2019, №120).

55. Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Таджикистана (Рабочая группа по денежно-кредитной политике Национального банка Таджикистана) в зависимости от ситуации на денежно-кредитном рынке и

состояния ликвидности кредитных организаций может изменять срок, периодичность проведения кредитных аукционов, а также объявлять проведение внеочередных кредитных аукционов, о которых кредитным организациям сообщается с помощью АТС и на сайте Национального банка Таджикистана.

56. Распределение объёма средств, предлагаемых для проведения количественного аукциона, осуществляется на основании заявок поданных на аукцион. Если предложенной суммы недостаточно для удовлетворения всех заявок кредитных организаций, то средства по объявленной цене распределяются между всеми кредитными организациями пропорционально поданным заявкам. Объём кредита округляется до целого.

57. Заявки на покупку кредитных ресурсов Национального банка Таджикистана по процентному аукциону удовлетворяются по процентным ставкам, предлагаемым кредитными организациями в заявках, в очередности начиная с максимальной до минимальной. Истощение установленного объёма кредитных ресурсов является основанием для сокращения суммы последней заявки в списке удовлетворенных заявок, если на сумму непроданного остатка установленного объёма кредитных ресурсов на данном аукционе претендует заявка одной кредитной организации. Объём кредита округляется до целого.

58. В случае, если на непроданный остаток установленного объёма кредитных ресурсов на процентном аукционе претендуют несколько заявок от разных кредитных организаций с одинаковым уровнем процентной ставки, то удовлетворяется каждая из этих заявок в доле пропорциональной отношению суммы непроданного остатка на данном аукционе к общей сумме таких заявок. Объём кредита округляется до целого.

59. Кредитный аукцион должен быть завершён в течение дня его проведения.

60. Результаты кредитного аукциона через АТС доводятся до кредитных организаций, а также информация об этом размещается на сайте Национального банка Таджикистана.

61. Национальный банк Таджикистана по итогам проведенного кредитного аукциона, с учетом заблокированного залогового обеспечения производит (авторизирует) перечисление средств на корреспондентский счет кредитной организации.

62. Перечисление средств кредитным организациям, предоставившим в залог по кредитному аукциону государственные ценные бумаги, ценные бумаги Национального банка Таджикистана осуществляется Национальным банком Таджикистана при условии блокирования этих ценных бумаг в депозитарии Национального банка Таджикистана в установленном порядке.

63. Перечисление средств кредитным организациям, предоставившим в залоговое обеспечение по кредитному аукциону иностранную валюту, депозит обеспечивается после получения подтверждения о блокировании необходимой суммы на корреспондентском, либо депозитном счёте в Национальном банке Таджикистана.

63¹. Перечисление средств кредитным организациям, предоставившим в залог по кредитному аукциону ценные бумаги международных финансовых организаций, осуществляется после получения подтверждения эмитента таких ценных бумаг. (Постановление Правления НБТ от 27.09.2019, №120).

64. Кредитная организация может досрочно полностью или частично вернуть кредит по кредитному аукциону и проценты за пользование им, сообщив об этом в Национальный банк Таджикистана (Постановление Правления НБТ от 27.09.2019, №120).

65. Национальный банк Таджикистана в случае частичного погашения кредитной организацией задолженности по кредитному аукциону осуществляет частичное высвобождение активов в залог по кредиту, при условии соблюдения объёма заложенных активов, достаточных для удовлетворения требований Национального банка Таджикистана в полном объёме.

66. Последующие действия по погашению обязательств по кредитному аукциону производятся в соответствии с п.23-25 Инструкции.

67. По результатам аукциона рассчитывается средневзвешенная процентная ставка по следующей формуле:

$$P = \frac{\sum p_i * q_i}{\sum q_i}$$

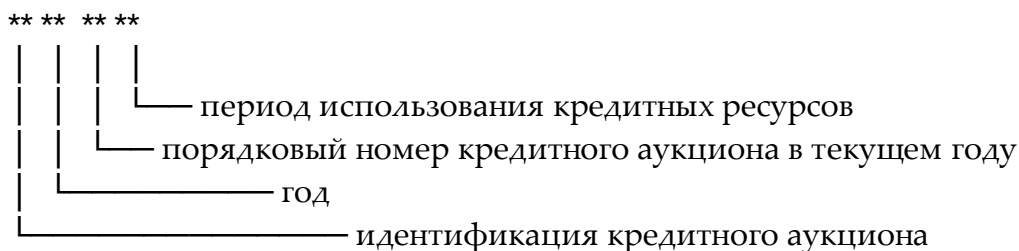
где:

P - средневзвешенная процентная ставка по итогам аукциона;

p_i - процентные ставки удовлетворенных лотов;

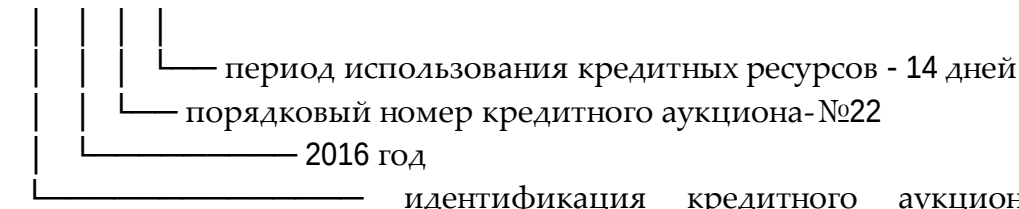
q_i – объёмы удовлетворенных лотов.

68. Устанавливается следующая структура кодирования кредитных аукционов:



Пример:

КА 16 22 14



количественный аукцион (ПА - процентный аукцион) КА -

69. В официальном сообщении по итогам кредитного аукциона указываются следующие сведения:

- код аукциона;

- дата аукциона;

- другие сведения (Постановление Правления НБТ от 27.09.2019, №120).

**Генеральное кредитное соглашение
по кредиту «интрадэй» № ____¹**

от «__» _____ 20__ г.

г. Душанбе

Национальный банк Таджикистана, именуемый в дальнейшем «НБТ», в лице Председателя Национального банка Таджикистана _____, действующего на основании Закона Республики Таджикистан «О Национальном банке Таджикистана», с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем «Банк», в лице Председателя _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Инструкцией №220 «О краткосрочных операциях рефинансирования» (далее - Инструкция) заключили настоящее Генеральное кредитное соглашение по кредиту «интрадэй» (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения (Постановление Правления НБТ от 27.09.2019, №120).

1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение условий и порядка предоставления НБТ кредита «интрадэй» Банку через Автоматизированную торговую систему (далее - АТС) и регулирование возникающих при этом правоотношений.

2. Условия предоставления кредита «интрадэй»

2.1. Порядок получения, погашения и пролонгации кредита «интрадэй» регулируется Инструкцией, требованиям по работе АТС и настоящим Соглашением.

2.2. Выдача кредита «интрадэй» осуществляется в национальной валюте, на беспроцентной основе, под залоговое обеспечение, в целях повышения эффективности работы платёжной системы Республики Таджикистан, в любой рабочий день.

2.3. Для получения кредита «интрадэй» Банк должен соответствовать требованиям пункта 6 Инструкции.

2.4. Для получения кредита «интрадэй» в соответствии с настоящим Соглашением, Банк должен подать в НБТ заявку через АТС с 09:00 до 15:00 часов рабочего дня.

¹ Образец - может измениться.

2.5. Зачисление денежных средств на корреспондентский счет Банка в НБТ осуществляется после блокирования залогового обеспечения и авторизации заявки со стороны уполномоченного лица НБТ.

3. Обеспечение кредита

3.1. Обеспечением выполнения Банком взятых на себя обязательств по возврату кредита «интрадэй» (основная сумма кредита, штраф) по поданной заявке, является залоговое обеспечение, указанное в главе 3 Инструкции. Конкретный перечень залогового обеспечения, являющегося обеспечением обязательств по настоящему Соглашению, указывается в заявке (Приложение №1).

3.2. Активы, являющиеся залоговым обеспечением непогашенного кредита «интрадэй», при его пролонгации и переоформлении в кредит «овернайт», становятся обеспечением кредита «овернайт».

4. Условия погашения кредита «интрадэй»

4.1. Погашение кредита «интрадэй» производится в день его выдачи до 16:00 часов через АТС.

4.2. В случае своевременного исполнения Банком своих обязательств по кредиту «интрадэй», НБТ осуществляет высвобождение залогового обеспечения.

4.3. В случае неисполнения Банком своих обязательств по возврату кредита «интрадэй» в установленный срок, по заявке Банка с соответствующим залоговым обеспечением пролонгируется в АТС до следующего рабочего дня, с переоформлением в кредит «овернайт», с процентной ставкой, которая устанавливается за пользование кредитом «овернайт» на дату переоформления.

4.4. Возникающие правоотношения между НБТ и Банком после переоформления непогашенного кредита «интрадэй» в кредит «овернайт» в дальнейшем регулируются на основании главы 5 Инструкции и Генерального соглашения по кредиту «овернайт».

5. Обязанность и ответственность Сторон

5.1. Обязанность и ответственность определяется Сторонами согласно Инструкции и настоящего Соглашения, другими нормативно-правовыми актами Национального банка Таджикистана и законодательством Республики Таджикистан.

5.2. Стороны несут полную ответственность за правильность, своевременность и конфиденциальность совершаемых их сотрудниками действий, связанных с проведением операций по получению и погашению кредита «интрадэй» Национального банка Таджикистана в соответствии Инструкции и настоящим Соглашением.

5.3. НБТ обязуется:

5.3.1. Перечислить сумму кредита «интрадэй» на корреспондентский счёт в национальной валюте Банку, с учётом заблокированного залогового обеспечения.

5.3.2. В случае предоставления кредита «интрадэй» под обеспечение ценных бумаг, заблокировать в установленном порядке Государственные ценные бумаги, ценные бумаги Национального банка Таджикистана и ценные бумаги международных финансовых организаций в депозитарии Национального банка Таджикистана в установленном порядке (Постановление Правления НБТ от 27.09.2019, №120).

5.3.3. В случае предоставления кредита «интрадэй» под обеспечение иностранной валюты, находящейся на валютных корреспондентских счетах Банка в НБТ заблокировать их в установленном порядке, без уплаты процентов по ним.

5.3.4. В случае предоставления кредита «интрадэй» под обеспечение депозита в национальной валюте, заблокировать его на депозитных счетах Банка в НБТ.

5.3.5. В случае своевременного и полного исполнения Банком своих обязательств, осуществить высвобождение и перевод Государственных ценных бумаг, ценных бумаг Национального банка Таджикистана, ценные бумаги международных финансовых организаций, иностранной валюты, депозита на счета Банка (Постановление Правления НБТ от 27.09.2019, №120).

5.4. НБТ имеет право:

5.4.1. При невозвращении кредита «интрадэй» в установленный срок, списать в бесспорном порядке, без согласия Банка сумму обязательств (основной долг, проценты, штраф) с корреспондентских счетов Банка в установленный срок.

5.4.2. В случае непогашения обязательств Банка в соответствии с пунктом 5.4.1. погасить суммы обязательств Банка (основной долг, проценты, штраф) за счет заблокированного залогового обеспечения (Государственных ценных бумаг, ценных бумаг Национального банка Таджикистана, ценных бумаг международных финансовых организаций, иностранной валюты, депозита) (Постановление Правления НБТ от 27.09.2019, №120).

5.5. Банк обязуется:

5.5.1. Подать заявку на получение кредита «интрадэй» в течение операционного дня в установленном порядке через АТС в соответствии с Инструкцией и настоящим Соглашением (Постановление Правления НБТ от 27.09.2019, №120).

5.5.2. Предоставить НБТ залоговое обеспечение в соответствии с главой 3 Инструкции.

5.5.3. Предоставить согласие на блокировку Государственных ценных бумаг, ценных бумаг Национального банка Таджикистана в депозитарий, ценные бумаги международных финансовых организаций, иностранной валюты, находящейся на валютных корреспондентских счетах и депозита в национальной валюте на депозитных счетах в НБТ в установленном порядке (Постановление Правления НБТ от 27.09.2019, №120).

5.5.4. Вернуть НБТ кредит «интрадэй» и проценты за пользование им путём перечисления средств на соответствующий счёт в установленный срок.

5.5.5. Соблюдать все условия и требования Инструкции и настоящего Соглашения.

5.6. Банк имеет право:

5.6.1. Получить кредит «интрадэй» через АТС у НБТ при соблюдении условий Инструкции и настоящего Соглашения.

5.6.2. В случае своевременного погашения кредита «интрадэй» и процентов за пользование им, получить от НБТ представленное залоговое обеспечение.

6. Особые условия

6.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), вызванных прямо или косвенно проявлением обстоятельств чрезвычайного характера, включая землетрясения и иные природные бедствия, действия и решения государственных органов, военные действия и массовые беспорядки, находящихся вне возможности контроля Сторон настоящего Соглашения и препятствующих исполнению ими своих обязательств по настоящему Соглашению, сроки исполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия указанных форс-мажорных обстоятельств, но лишь в той мере, в какой они значительно влияют на исполнение в срок всего настоящего Соглашения или той его части, которая подлежала исполнению после наступления указанных форс-мажорных обстоятельств.

6.2. Стороны настоящего Соглашения должны незамедлительно, в течение 3 рабочих дней, известить устно и в письменной форме друг друга о начале форс-мажорных обстоятельств, препятствующих исполнению ими своих обязательств по настоящему Соглашению, и последующем его окончании.

6.3. Неисполнение одной из Сторон своих обязательств по настоящему Соглашению не рассматривается как нарушение настоящего Соглашения, если это является следствием форс-мажорных обстоятельств, при условии того, что Сторона, подвергшаяся форс-мажорным обстоятельствам, своевременно предприняла все необходимые меры для устранения таких последствий.

7. Технические сбои

7.1. В случае технического сбоя на рабочем месте Банка, а также невозможности подготовки электронных документов, Банк должен своевременно уведомить НБТ о технических сбоях и восстановить работоспособность рабочего места с резервной копии программного обеспечения.

7.2. В случае технического сбоя АТС в НБТ, в результате которого обработка электронных документов становится невозможной, НБТ может приостановить выдачу кредита «овернайт» на период до восстановления работоспособности АТС в НБТ либо осуществлять выдачу кредита «овернайт» на основании заявки на получение кредита «овернайт», предоставленной Банком на бумажном носителе.

8. Разногласия и споры сторон

8.1. Разногласия и споры, возникающие в процессе выполнения условий настоящего Соглашения, будут в предварительном порядке рассматриваться Сторонами в целях выработки взаимоприемлемых решений.

8.2. В случае недостижения согласия, разногласия и споры будут рассматриваться в установленном законодательством Республики Таджикистан порядке.

9. Прочие условия

9.1. Условия настоящего Соглашения могут быть дополнены и изменены по обоюдному согласию Сторон.

9.2. Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению являются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

9.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу, из них один остается в Национальном банке Таджикистана и один передается кредитной организации.

10. Срок действия и порядок расторжения Соглашения

10.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение одного года. Прекращение действия Соглашения не прекращает обязательства Банка по возврату уже полученных им кредитов и соблюдению условий залогового обеспечения, предусмотренных настоящим Соглашением, а также обязательств НБТ по высвобождению залога в порядке, определенном настоящим Соглашением.

10.2. НБТ имеет право в одностороннем порядке без предварительного уведомления Банка расторгнуть настоящее Соглашение в случаях:

- нарушения Банком требований Инструкции и условий настоящего Соглашения;
- прекращения деятельности Банка в качестве юридического лица, в соответствии с действующим законодательством Республики Таджикистан;
- объявления о банкротстве Банка.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон

НБТ	Банк
Национальный банк Таджикистана	(кредитная организация)
Республика Таджикистан г. Душанбе, 734003, проспект Рудаки 107 А БИК 350101101 ИНН _____	Республика Таджикистан г. Душанбе, _____, БИК 350101____ ИНН _____
(счет) Председатель	(корреспондентский счет) Председатель

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Приложение №1
к Генеральному кредитному соглашению
по кредиту «интрадэй» №_____

Заявка № _____
на получение кредита «интрадэй» _____²

от «__» _____ 20__ г.

г. Душанбе

Банк _____

1. Просит выдать кредит «интрадэй» в сумме _____ сомони (сумма цифрами и прописью)

2. Дата выдачи «__» _____ 20__ г.

3. Дата погашения «__» _____ 20__ г.

4. В обеспечение кредита предоставляется залог в виде:

Государственных ценных бумаг (ГЦБ), ценных бумаг (ЦБ) НБТ на сумму _____ сомони (сумма цифрами и прописью), в том числе:

№	Вид ГЦБ/ЦБ НБТ	Регистра- ционный номер	Дата выпуска	Дата погашения	Количество (шт.)	Сумма по номиналу (в сомони)
	Итого					

Иностранная валюта:

Корреспондентские счета

№ _____

№ _____

№	Вид валюты	Сумма
	Итого	

Депозит в национальной валюте:

Счета

№ _____

№ _____

5. В случае неисполнения своих обязательств по возврату кредита «интрадэй» до 16:00 операционного (торгового) дня выдачи кредита «интрадэй» просит сумму _____

² Образец - может измениться

кредита «интрадэй» пролонгировать до следующего рабочего дня с момента его выдачи, с переоформлением в кредит «овернайт».

6. Ставка по кредиту «овернайт»: ____ % годовых.

Дата выдачи « ____ » _____ 20 ____ г.

Дата погашения « ____ » _____ 20 ____ г.

7. Обеспечением пролонгированного кредита «интрадэй», переоформленного в кредит «овернайт» просит считать залоговое обеспечение, предоставленное в обеспечение кредита «интрадэй», указанное в пункте 4 настоящей заявки.

8. Дальнейшие действия НБТ, начиная с момента переоформления суммы кредита «интрадэй» в кредит «овернайт» и до полного его погашения просит осуществлять в соответствии с Инструкцией.

9. В случае недостаточности средств на корреспондентском счёте Банка в НБТ, Банк предоставляет право НБТ в безакцептном порядке обратиться с взысканием на предмет залога, перечисленного в пункте 4 настоящей заявки, сразу в момент наступления срока исполнения обязательства в установленном законом порядке.

_____(должность) _____(ФИО) _____(подпись)

Приложение №2
к Инструкции №220 «О краткосрочных
операциях рефинансирования»

**Генеральное кредитное соглашение
по кредиту «овернайт» №_____³**

от «__» _____ 20__ г.

г. Душанбе

Национальный банк Таджикистана, именуемый в дальнейшем «НБТ», в лице Председателя Национального банка Таджикистана _____, действующего на основании Закона Республики Таджикистан «О Национальном банке Таджикистана», с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем «Банк», в лице Председателя _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Инструкцией №220 «О краткосрочных операциях рефинансирования» (далее - Инструкция) заключили настоящее Генеральное кредитное соглашение по кредиту «овернайт» ((далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения (Постановление Правления НБТ от 27.09.2019, №120)

1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение условий и порядка предоставления НБТ кредита «овернайт» Банку посредством Автоматизированной торговой системы (далее - АТС) и регулирование возникающих при этом правоотношений.

2. Условия предоставления кредита «овернайт»

2.1. Порядок получения и условия использования кредита «овернайт» регулируется Инструкцией и настоящим Соглашением.

2.2. Кредит «овернайт» предоставляется в целях поддержания краткосрочной ликвидности Банка, в национальной валюте, со сроком погашения не позднее рабочего дня, следующего за днём выдачи, по фиксированной процентной ставке, под залоговое обеспечение, в любой рабочий день.

2.3. Размер процентной ставки по кредиту «овернайт» доводится Национальным банком Таджикистана до сведения Банку посредством АТС и размещается на сайте НБТ.

2.4. Для получения кредита «овернайт» в соответствии с настоящим Соглашением, Банк должен подать в НБТ заявку посредством АТС в течение операционного дня (Постановление Правления НБТ от 27.09.2019, №120).

³ Образец - может измениться.

2.5. Зачисление денежных средств на корреспондентский счёт Банка в НБТ осуществляется после блокирования залогового обеспечения и авторизации заявки со стороны уполномоченного лица НБТ.

3. Обеспечение кредита

3.1. Обеспечением выполнения Банком взятых на себя обязательств по возврату кредита «овернайт» (основная сумма кредита, проценты, штрафа) по поданной Заявки, является залоговое обеспечение, указанное в главе 3 Инструкции. Конкретный (подробный) перечень залогового обеспечения, являющегося обеспечением обязательств по настоящему Соглашению указывается в заявке (Приложение №1).

4. Условия погашения кредита «овернайт»

4.1. Погашение основной суммы кредита «овернайт» и начисленных по нему процентов производится на следующий рабочий день после выдачи кредита «овернайт», в срок до конца операционного дня через АТС (Постановление Правления НБТ от 27.09.2019, №120).

4.2. В случае если дата погашения основной суммы кредита и/или уплаты начисленных процентов по нему приходится на праздничный, нерабочий или выходной день, то погашение основной суммы кредита и/или начисленных процентов по нему (за весь период использования) осуществляется на следующий рабочий день.

4.3. В случае несвоевременного исполнения обязательств по кредиту «овернайт», Банк выплачивает единовременный штраф в размере ____% от суммы кредита «овернайт».

4.4. В случае своевременного и полного исполнения Банком своих обязательств по основной сумме кредита и начисленным по нему процентам, НБТ осуществляет высвобождение предмета залога.

4.5. В случае неисполнения Банком своих обязательств по погашению основной суммы кредита и/или начисленных по нему процентов в установленный срок, Банк предоставляет право НБТ, начиная с момента неисполнения обязательств Банком, в безакцептном порядке списать с корреспондентского счёта Банка в национальной и иностранной валютах в НБТ средства в суммах, необходимых для погашения основной суммы кредита и/или начисленных по нему процентов, штрафа.

4.6. В случае непогашения обязательств по основной сумме кредита и/или начисленных по нему процентов и штрафа по причине недостаточности средств на корреспондентских счетах Банка в НБТ, Банк согласен, чтобы НБТ осуществил погашение неисполненных обязательств Банка по кредиту безотлагательно, за счёт взыскания предмета залога в установленном законом порядке.

5. Обязанность и ответственность Сторон

5.1. Обязанность и ответственность определяется Сторонами в соответствии с Инструкцией и настоящим Соглашением, другими нормативно-правовыми

актами Национального банка Таджикистана и законодательством Республики Таджикистан.

5.2. Стороны несут полную ответственность за правильность, своевременность и конфиденциальность совершаемых их сотрудниками действий, связанных с проведением операций по получению и погашению кредита «овернайт» Национального банка Таджикистана в соответствии с Инструкцией и настоящим Соглашением.

5.3. НБТ обязуется:

5.3.1. Перечислить Банку сумму кредита «овернайт» на корреспондентский счёт в национальной валюте.

5.3.2. В случае предоставления кредита «овернайт» под обеспечение ценных бумаг, заблокировать в установленном порядке Государственные ценные бумаги, ценные бумаги Национального банка Таджикистана и ценные бумаги международных финансовых организаций в депозитарии Национального банка Таджикистана в установленном порядке (Постановление Правления НБТ от 27.09.2019, №120).

5.3.3. В случае предоставления кредита «овернайт» под обеспечение иностранной валюты, находящаяся на валютных корреспондентских счетах Банка в НБТ заблокировать их в установленном порядке, без уплаты процентов по ним.

5.3.4. В случае предоставления кредита «овернайт» под обеспечение депозита в национальной валюте, заблокировать его на депозитных счетах Банка в НБТ.

5.3.5. В случае своевременного и полного исполнения Банком своих обязательств, осуществить высвобождение и перевод Государственных ценных бумаг, ценных бумаг Национального банка Таджикистана, иностранной валюты, депозита на счета Банка.

5.4. НБТ имеет право:

5.4.1. При невозвращении кредита «овернайт» в установленный срок, списать в бесспорном порядке, без согласия Банка сумму обязательств (основной долг, проценты, штраф) с корреспондентских счетов Банка.

5.4.2. В случае непогашения обязательств Банка в соответствии с пунктом 5.4.1. погасить суммы обязательств Банка (основной долг, проценты, штраф) за счёт заблокированного залогового обеспечения (Государственные ценные бумаги, ценные бумаги Национального банка Таджикистана, иностранная валюта, депозита).

5.5. Банк обязуется:

5.5.1. Подать заявку на получение кредита «овернайт» в течение операционного дня в установленном порядке посредством АТС в соответствии с Инструкцией и настоящим Соглашением (Постановление Правления НБТ от 27.09.2019, №120).

5.5.2. Предоставить НБТ залоговое обеспечение в соответствии с главой 3 Инструкции.

5.5.3. Предоставить согласие на блокировку Государственных ценных бумаг, ценных бумаг Национального банка Таджикистана в депозитарии Национального банка Таджикистана и иностранной валюты, находящейся на валютных

корреспондентских счетах, депозита в национальной валюте на депозитных счетах в НБТ и ценные бумаги международных финансовых организаций в установленном порядке (Постановление Правления НБТ от 27.09.2019, №120).

5.5.4. Вернуть НБТ кредит «овернайт» и проценты за пользование им путём перечисления средств на соответствующий счёт в установленный срок.

5.5.5. Несет ответственность за строгое соблюдение всех условий и требований Инструкции и настоящего Соглашения.

5.6. Банк имеет право:

5.6.1. Получить кредит «овернайт» через АТС у НБТ при соблюдении условий Инструкции и настоящего Соглашения.

5.6.2. В случае своевременного погашения кредита «овернайт» и процентов за пользование им, получить от НБТ представленное залоговое обеспечение.

6. Особые условия

6.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), вызванных прямо или косвенно проявлением обстоятельств чрезвычайного характера, включая землетрясения и иные природные бедствия, действия и решения государственных органов, военные действия и массовые беспорядки, находящихся вне возможности контроля Сторон настоящего Соглашения и препятствующих исполнению ими своих обязательств по настоящему Соглашению, сроки исполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия указанных форс-мажорных обстоятельств, но лишь в той мере, в какой они значительно влияют на исполнение в срок всего настоящего Соглашения или той его части, которая подлежала исполнению после наступления указанных форс-мажорных обстоятельств.

6.2. Стороны настоящего Соглашения должны незамедлительно, в течение 3 рабочих дней известить устно и в письменной форме друг друга о начале форс-мажорных обстоятельств, препятствующих исполнению ими своих обязательств по настоящему Соглашению, и последующем его окончании.

6.3. Неисполнение одной из Сторон своих обязательств по настоящему Соглашению не рассматривается как нарушение настоящего Соглашения, если это является следствием форс-мажорных обстоятельств, при условии того, что Сторона, подвергшаяся форс-мажорным обстоятельствам, своевременно предприняла все необходимые меры для устранения таких последствий.

7. Технические сбои

7.1. В случае технического сбоя на рабочем месте Банка, а также невозможности подготовки электронных документов, Банк должен своевременно уведомить НБТ о технических сбоях и восстановить работоспособность рабочего места с резервной копии программного обеспечения.

7.2. В случае технического сбоя АТС в НБТ, в результате которого обработка электронных документов становится невозможной, НБТ распоряжением руководства НБТ может приостановить выдачу кредита «овернайт» на период до восстановления работоспособности АТС в НБТ либо осуществлять выдачу кредита

«овернайт» на основании заявки на получение кредита «овернайт», предоставленной Банком на бумажном носителе.

8. Разногласие и споры сторон

8.1. Разногласия и споры, возникающие в процессе выполнения условий настоящего Соглашения, будут в предварительном порядке рассматриваться сторонами в целях выработки взаимоприемлемых решений.

8.2. В случае недостижения согласия, разногласия и споры будут рассматриваться в установленном законодательством Республики Таджикистан порядке.

9. Прочие условия

9.1. Условия настоящего Соглашения могут быть дополнены и изменены по обоюдному согласию Сторон.

9.2. Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению являются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

9.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу, из них один остается в Национальном банке Таджикистана и один передается кредитной организации.

10. Срок действия и порядок расторжения Соглашения

10.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение одного года. Прекращение действия Соглашения не прекращает обязательства Банка по возврату уже полученных им кредитов и соблюдению условий залогового обеспечения, предусмотренных настоящим Соглашением, а также обязательств НБТ по высвобождению залога в порядке, определенном настоящим Соглашением.

10.2. НБТ имеет право в одностороннем порядке без предварительного уведомления Банка расторгнуть настоящее Соглашение в случаях:

- нарушения Банком требований Инструкции и условий настоящего Соглашения;
- отзыва у Банка лицензии на проведение банковских операций, выданной Национальным банком Таджикистана;
- прекращения деятельности Банка в качестве юридического лица, в соответствии с действующим законодательством Республики Таджикистан;
- объявления о банкротстве Банка;

11. Юридические адреса и реквизиты сторон

НБТ

Национальный банк Таджикистана

Республика Таджикистан
г. Душанбе, 734003,
проспект Рудаки 107 А
БИК 350101101
ИНН _____

(счет)

Председатель

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Банк

(кредитная организация)

Республика Таджикистан
г. Душанбе, _____,

БИК 350101____
ИНН _____

(корреспондентский счет)

Председатель

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Приложение №1
к Генеральному кредитному соглашению
по кредиту «овернайт» №_____

Заявка № ____⁴
на получение кредита «овернайт»

от «__» _____ 20__ г.

г. Душанбе

Банк _____

1. Просит выдать кредит «овернайт» в сумме _____ сомони (сумма цифрами и прописью)

2. Дата выдачи «__» _____ 20__ г.

3. Дата погашения «__» _____ 20__ г.

4. Сумма процентов по кредиту «овернайт» _____ сомони (сумма цифрами и прописью).

5. В обеспечение кредита предоставляется залог в виде:

Государственных ценных бумаг (ГЦБ), ценных бумаг (ЦБ) НБТ на сумму _____ сомони (сумма цифрами и прописью), в том числе:

№	Вид ГЦБ/ЦБ НБТ	Регистра- ционный номер	Дата выпуска	Дата погашения	Количество (шт.)	Сумма по номиналу (в сомони)
	Итого					

Иностранная валюта:

Корреспондентские счета

№ _____

№ _____

№	Вид валюты	Сумма
	Итого	

Депозит в национальной валюте:

Счета

№ _____

№ _____

⁴ Образец - может измениться.

6. В случае недостаточности средств на корреспондентском счете Банка в НБТ, Банк предоставляет право НБТ в безакцептном порядке обратить взыскание на активы, принятые по залоговому обеспечению, перечисленные в пункте 5 настоящей Заявки, сразу в момент наступления срока исполнения обязательства.

_____ (должность) _____ (ФИО) _____ (подпись)

Приложение №3
к Инструкции №220 «О краткосрочных
операциях рефинансирования»

**Генеральное кредитное соглашение
по кредитному аукциону №_____⁵**

от «__» _____ 20__ г.

г. Душанбе

Национальный банк Таджикистана, именуемый в дальнейшем «НБТ», в лице Председателя Национального банка Таджикистана _____, действующего на основании Закона Республики Таджикистан «О Национальном банке Таджикистана», с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем «Банк», в лице Председателя _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Инструкцией №220 «О краткосрочных операциях рефинансирования» (далее - Инструкция) заключили настоящее Генеральное кредитное соглашение по кредитному аукциону ((далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения (Постановление Правления НБТ от 27.09.2019, №120)

1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение условий и порядка предоставления НБТ кредитных ресурсов Банку по итогам кредитного аукциона и регулирование возникающих при этом правоотношений.

1.2. Краткосрочный кредит предоставляется Банку в целях поддержания краткосрочной ликвидности Банка, в национальной валюте.

2. Условия предоставления кредитных ресурсов

2.1. Порядок получения и условия использования краткосрочного кредита регулируется Инструкцией и настоящим Соглашением.

2.2. Для получения краткосрочного кредита в соответствии с настоящим Соглашением, Банк должен подать в НБТ заявку через АТС до 10:00 часов дня проведения кредитного аукциона. По истечению времени приёма заявок, Банк не может подавать или изменять заявку.

2.3 Банк может подать на аукцион только одну заявку, которая считается безотзывной.

2.4. Кредитные ресурсы по итогам кредитного аукциона предоставляются под залоговое обеспечение по фиксированной процентной ставке, либо предложенной процентной ставке.

⁵ Образец - может измениться.

2.5. Результаты кредитного аукциона доводятся до сведения Банка посредством АТС.

2.6. Заявка Банка выигравшего кредитный аукцион подлежит авторизации со стороны уполномоченного лица НБТ. В случае отказа в предоставлении кредитных ресурсов уполномоченное лицо НБТ не авторизирует (отклоняет) заявку Банка на получение кредитных ресурсов в АТС.

2.7. Зачисление денежных средств на корреспондентский счёт Банка в НБТ осуществляется в соответствии с результатами проведенного аукциона в день его проведения.

3. Обеспечение кредита

3.1. Обеспечением выполнения Банком взятых на себя обязательств по возврату кредитных обязательств (основная сумма кредита, проценты, пеня и штрафа) по поданной Заявке, является залоговое обеспечение, указанное в главе 3 Инструкции. Конкретный (подробный) перечень залогового обеспечения, являющегося обеспечением обязательств по настоящему Соглашению, указывается в Заявке.

4. Условия погашения кредитных ресурсов

4.1. Погашение основной суммы кредита производится Банком в день окончания срока кредита, до конца операционного дня, путём перечисления суммы денежных средств со своего корреспондентского счёта в национальной валюте на соответствующий счёт НБТ. Погашение начисленных процентов за пользование кредита производится Банком по окончании срока погашения кредита.

4.2. В случае если дата погашения основной суммы кредита и/или уплаты начисленных процентов по нему приходится на праздничный, нерабочий или выходной день, то погашение основной суммы кредита и/или начисленных процентов по нему (за весь период использования) осуществляется на следующий рабочий день.

4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Банком своих обязательств по возврату кредита и процентов за его пользование начисляется пеня на сумму просроченного основного долга. Пеня начисляется за каждый календарный день (до полного удовлетворения требований НБТ), в размере ____ процента.

4.4. Банк вправе производить досрочное частичное или полное погашение обязательств (основной долг, проценты).

4.5. В случае неисполнения Банком своих обязательств по погашению основной суммы кредита и/или начисленных по нему процентов в установленный срок, Банк предоставляет право НБТ, начиная с момента неисполнения обязательств Банком, в безакцептном порядке списать с корреспондентского счёта Банка в национальной и иностранной валютах в НБТ средства в суммах, необходимых для погашения основной суммы кредита и/или начисленных по нему процентов, пени и штрафа.

4.6. В случае непогашения обязательств по основной сумме кредита и/или начисленных по нему процентов, пени и штрафа по причине недостаточности средств на корреспондентских счетах Банка в НБТ, Банк согласен, чтобы НБТ осуществил погашение неисполненных обязательств Банка по кредиту безотлагательно, за счёт взыскания предмета залога в установленном законом порядке.

4.7. В случае недостаточности суммы, полученной путём зачёта встречных требований НБТ к Банку, Банк обязан пополнить залоговое обеспечение или заменить его на равноценное.

5. Обязанность и ответственность Сторон

5.1. Обязанность и ответственность определяется Сторонами в соответствии с Инструкцией и настоящим Соглашением, другими нормативно-правовыми актами Национального банка Таджикистана и законодательством Республики Таджикистан.

5.2. Стороны несут полную ответственность за правильность, своевременность и конфиденциальность совершаемых их сотрудниками действий, связанных с проведением операций по получению и погашению кредитных ресурсов Национального банка Таджикистана в соответствии с Инструкцией и настоящим Соглашением.

5.3. НБТ обязуется:

5.3.1. Перечислить Банку сумму кредита на корреспондентский счёт в национальной валюте, по итогам проведенного аукциона.

5.3.2. В случае предоставления кредитных ресурсов под обеспечение ценных бумаг, заблокировать в установленном порядке Государственные ценные бумаги, ценные бумаги Национального банка Таджикистана в депозитарии Национального банка Таджикистана в установленном порядке.

5.3.3. В случае предоставления кредита под обеспечение иностранной валюты, находящейся на валютных корреспондентских счетах Банка в НБТ, заблокировать их в установленном порядке, без уплаты процентов по ним.

5.3.4. В случае предоставления кредита «интрадэй» под обеспечение депозита в национальной валюте, заблокировать его на депозитных счетах Банка в НБТ.

5.3.5. В случае своевременного и полного исполнения Банком своих обязательств (по основной сумме кредита, начисленным по нему процентам, штрафу, пени) НБТ осуществляет высвобождение предмета залога.

5.4. НБТ имеет право:

5.4.1. При невозвращении кредита в установленный срок, списать в бесспорном порядке, без согласия Банка сумму обязательств (основной долг, проценты, пеня, штраф) с корреспондентских счетов Банка.

5.4.2. В случае непогашения обязательств Банка в соответствии с пунктом 5.4.1. погасить сумму задолженности Банка (основной долг, проценты, пеня, штраф) за счёт заблокированного залогового обеспечения (Государственные ценные бумаги, ценные бумаги Национального банка Таджикистана, иностранная валюта, депозит).

5.5. Банк обязуется:

5.5.1. Подать заявку на участие в кредитном аукционе до 10:00 часов в установленном порядке через АТС в соответствии с Инструкцией и настоящим Соглашением.

5.5.2. Предоставить НБТ залоговое обеспечение в соответствии с главой 3 Инструкции.

5.5.3. Предоставить согласие на блокировку Государственных ценных бумаг, ценных бумаг Национального банка Таджикистана в депозитарии Национального банка Таджикистана, иностранной валюты, находящейся на валютных корреспондентских счетах, депозита в национальной валюте на депозитных счетах в НБТ в установленном порядке.

5.5.4. Вернуть НБТ задолженность по кредитным ресурсам (по основному долгу, процентам, штрафу, пени) путём перечисления средств на соответствующий счёт в НБТ в установленный срок.

5.5.5. Строго соблюдать все условия и требований Инструкции и настоящего Соглашения.

5.6. Банк имеет право:

5.6.1. По результатам кредитного аукциона получить кредитные ресурсы у НБТ при соблюдении условий Инструкции и настоящего Соглашения.

5.6.2. Досрочно погасить кредит и проценты начисленные за пользование им.

5.6.3. В случае своевременного или досрочного полного погашения кредита овернайт и процентов за пользование им, получить от НБТ представленное залоговое обеспечение.

6. Особые условия

6.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), вызванных прямо или косвенно проявлением обстоятельств чрезвычайного характера, включая землетрясения и иные природные бедствия, действия и решения государственных органов, военные действия и массовые беспорядки, находящихся вне возможности контроля Сторон настоящего Соглашения и препятствующих исполнению ими своих обязательств по настоящему Соглашению, сроки исполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия указанных форс-мажорных обстоятельств, но лишь в той мере, в какой они влияют на исполнение в срок настоящего Соглашения или той его части, которая подлежала исполнению после наступления указанных форс-мажорных обстоятельств.

6.2. Стороны настоящего Соглашения должны незамедлительно, в течение 3 рабочих дней, известить устно и в письменной форме друг друга о начале форс-мажорных обстоятельств, препятствующих исполнению ими своих обязательств по настоящему Соглашению, и последующем его окончании.

6.3. Неисполнение одной из Сторон своих обязательств по настоящему Соглашению не рассматривается как нарушение настоящего Соглашения, если это является следствием форс-мажорных обстоятельств, при условии того, что

Сторона, подвергшаяся форс-мажорным обстоятельствам, своевременно предприняла все необходимые меры для устранения таких последствий.

7. Технические сбои

7.1. В случае технического сбоя на рабочем месте Банка, а также невозможности подготовки электронных документов, Банк должен своевременно уведомить НБТ о технических сбоях и восстановить работоспособность рабочего места с резервной копии программного обеспечения.

7.2. В случае технического сбоя АТС в НБТ, в результате которого обработка электронных документов становится невозможной, НБТ распоряжением руководства НБТ может приостановить выдачу кредитных ресурсов на период до восстановления работоспособности АТС в НБТ либо осуществлять выдачу кредита на основании заявки на получение кредита, предоставленной Банком на бумажном носителе.

8. Разногласие и споры сторон

8.1. Разногласия и споры, возникающие в процессе выполнения условий настоящего Соглашения, будут в предварительном порядке рассматриваться сторонами в целях выработки взаимоприемлемых решений.

8.2. В случае недостижения согласия, разногласия и споры будут рассматриваться в установленном законодательством Республики Таджикистан порядке.

9. Прочие условия

9.1. Условия настоящего Соглашения могут быть дополнены и изменены по обоюдному согласию Сторон.

9.2. Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению являются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

9.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу, из них один остаётся в Национальном банке Таджикистана и один передается кредитной организации.

10. Срок действия и порядок расторжения Соглашения

10.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение одного года. Прекращение действия Соглашения не прекращает обязательства Банка по возврату уже полученных им кредитов и соблюдению условий залогового обеспечения, предусмотренных настоящим Соглашением, а также обязательств НБТ по высвобождению предмета залога в порядке, определенном настоящим Соглашением.

10.2. НБТ имеет право в одностороннем порядке без предварительного уведомления Банка расторгнуть настоящее Соглашение в случаях:

- нарушения Банком требований Инструкции и условий настоящего Соглашения;

- отзыва у Банка лицензии на проведение банковских операций, выданной Национальным банком Таджикистана;
- прекращения деятельности Банка в качестве юридического лица, в соответствии с действующим законодательством Республики Таджикистан;
- объявления о банкротстве Банка;

11. Юридические адреса и реквизиты сторон

НБТ

Национальный банк Таджикистана

Республика Таджикистан
г. Душанбе, 734003,
проспект Рудаки 107 А
БИК 350101101
ИНН _____

(счет)

Председатель

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Банк

(кредитная организация)

Республика Таджикистан
г. Душанбе, _____,

БИК 350101____
ИНН _____

(корреспондентский счет)

Председатель

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Приложение №1
к Генеральному кредитному соглашению
по кредитному аукциону №_____

Заявка на участие в кредитном аукционе № _____⁶

от «__» _____ 20__ г.

г. Душанбе

Банк _____

1. Настоящим Банк направляет заявку на участие в кредитном аукционе для получения кредита в сумме _____ сомони (сумма цифрами и прописью)

2. При этом предлагает следующую ставку по кредитным ресурсам:

Ставка по кредитным ресурсам ____ % годовых

2. Дата выдачи «__» _____ 20__ г.

3. Дата погашения «__» _____ 20__ г.

4. Сумма процентов по кредитным ресурсам _____ сомони. (сумма цифрами и прописью).

5. В обеспечение кредита предоставляется залог в виде:

Государственных ценных бумаг (ГЦБ), ценных бумаг (ЦБ) НБТ на сумму _____ сомони (сумма цифрами и прописью), в том числе:

№	Вид ГЦБ/ЦБ НБТ	Регистра- ционный номер	Дата выпуска	Дата погашения	Количество (шт.)	Сумма по номиналу (в сомони)
	Итого					

Иностранная валюта:

Корреспондентские счета

№ _____

№ _____

№	Вид валюты	Сумма
	Итого	

Депозит в национальной валюте:

Счета

№ _____

№ _____

⁶ Образец - может измениться.

6. При невыполнении обязательств в порядке, предусмотренном в Инструкции и Соглашении, Банк согласен на безакцептное списание с корреспондентского счёта суммы задолженности по кредиту. В случае недостаточности средств на корреспондентском счёте Банка в НБТ, Банк предоставляет право НБТ во внесудебном порядке, безотлагательно обратиться взыскание на предмет залога, перечисленный в пункте 5 настоящей заявки, в соответствии с Инструкцией и Соглашением о кредитном аукционе.

_____ (должность) _____ (ФИО) _____ (подпись)